ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001683/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 20/06/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR030500/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.204764/2024-19
DATA DO PROTOCOLO: 18/06/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

AFSR ASSOCIACAO DOS FERROVIARIOS SUL RIOGRANDENSES, CNPJ n. 92.930.502/0001-30, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANKLIN CASTRONOVO DE CARVALHO;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025 e a data-base da categoria em 01º de maio.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Porto Alegre/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

A **AFSR** reajustará os salários de todos seus empregados a partir de 01 de maio de 2024, em 3,45% (três inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 01 de maio de 2024.

Parágrafo Único – Serão descontadas as antecipações concedidas.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUARTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

A **AFSR** antecipará 30% (trinta por cento) do salário de seus empregados até o 15º (décimo quinto dia), de cada mês.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA QUINTA - HORAS EXTRAS

Assegura-se o pagamento das horas-extras remunerando-as com um adicional de 50% (cinquenta por cento) para o período de trabalho que exceder a carga horária contratual de segunda a sexta.

Parágrafo Único – Quando o horário extraordinário ocorrer em sábados, domingos e feriados, a remuneração pelas horas sofrerá o adicional de 100% (cem por cento).

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO

A **AFSR** concederá exclusivamente aos empregados em atividade, auxílio alimentação na forma de tíquete refeição e/ou alimentação fornecidos por empresas administradoras de sistemas de refeições convênio, credenciadas junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador_ PAT.

Parágrafo Primeiro – O fornecimento do tíquete será efetuado nos 12 (doze) meses do ano, no antepenúltimo dia do mês anterior ao de correspondência, devendo ser descontado quando da ausência não justificada ao trabalho.

Parágrafo Segundo – O valor facial do tíquete é fixado em R$ 36,00 (trinta e seis reais) sendo que serão fornecidos 22 (vinte e dois) tíquetes mensais a partir de 1º de maio de 2024.

Parágrafo Terceiro – AFSR participará com 100% (cem por cento) dos custos deste Benefício.

Parágrafo Quarto - De caráter indenizatório e de natureza não salarial, o auxílio alimentação será utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de alimentos em restaurantes, lanchonetes e similares de acordo com a legislação vigente relativa ao Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA SÉTIMA - VALE TRANSPORTE

A **AFSR** fornecerá, a quantia mensal de vales transporte que forem necessários para locomoção do empregado de casa até o trabalho e vice-versa, obedecido o desconto previsto em lei.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA OITAVA - PLANO DE SAÚDE

Os trabalhadores poderão aderir ao plano de saúde existente ou que venha a ser contratado, nas mesmas condições dos associados da **AFSR.**

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA NONA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

A **AFSR** prestará assistência jurídica aos seus empregados sempre que, no exercício de suas funções e em defesa dos interesses da entidade.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

ASSÉDIO MORAL

CLÁUSULA DÉCIMA - ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

AFSR envidará esforços visando evitar o assédio moral e sexual, implementando orientação de conduta comportamental dentro da Entidade, visando evitar ou coibir práticas que possam caracterizar agressão, assédio moral e sexual, dentro da mesma.

Parágrafo Único - Visando preservar o direito de defesa, a **AFSR** assegurará a todos os envolvidos, acusados de prática e atos passíveis de punição, direito de defesa por escrito, com acompanhamento do SINDISINDI, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EMPREGO AO APOSENTADO

Pré-Aposentadoria – A **AFSR** assegurará a estabilidade no emprego, pelo período de 12 (doze) meses anteriores à aquisição do direito à aposentadoria voluntária e/ou por idade, ao empregado que trabalhe há mais de 5 (cinco) anos na Associação e desde que comunique e comprove o fato formalmente ao empregador.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO PRÉ E PÓS ELEIÇÕES

AFSR assegurará a seus empregados estabilidade no emprego no período de 3 (três) meses antes e 3 (três) meses após as eleições de renovação dos respectivos quadros diretivos.

RELAÇÕES SINDICAIS

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SINDISINDI

A **AFSR**, em atendimento ao disposto no inciso IV, art. 8º da Constituição Federal, descontará de cada empregado as contribuições estabelecidas em Assembléia da categoria, e que será repassada ao Sindisindi, no prazo por este comunicado.

Parágrafo Único - A instituição empregadora obriga-se a descontar e repassar ao Sindisindi, os valores relativos às mensalidades sociais, de acordo com instruções e nos prazos fixados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

A **AFSR** fica autorizada, desde que devidamente oficiado e sem oposição individual por parte dos empregados, a descontar em folha de pagamento de todos os seus empregados sindicalizados ou não, à titulo de Custeios das Atividades Sindicais, em favor do SINDISINDI, conforme abaixo.

a) 1,5%(um e meio por cento) dos salários a partir da folha de pagamento em que ocorrer o reajuste conforme a cláusula 1ª do presente acordo;

b) 1,5%(um e meio por cento) dos salários do mês subsequente.

Os descontos referidos nesta cláusula, serão recolhidos em favor do SINDISINDI, através da rede bancária, ou na sede do SINDISINDI, até 5 (cinco) dias após a efetivação do desconto, esgota esse prazo, será o recolhimento acrescido de multa de 20%, nos primeiros 30 (trinta) dias, acrescidos de 5% (cinco por cento) a cada mês subsequente de atraso, juros capitalizados de 1% (um por cento) ao mês, e sem prejuízo da atualização monetária do período.

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de decisão normativa que contenha obrigação de fazer, sujeita o empregador ao pagamento de multa em valor equivalente a (10) dez vezes o valor do salário normativo, a cada dia, por infração, e por empregado afetado, a qual reverterá em favor dos empregados ou do SINDISINDI, conforme a natureza da cláusula descumprida ou desrespeitada.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

FRANKLIN CASTRONOVO DE CARVALHO
PRESIDENTE
AFSR ASSOCIACAO DOS FERROVIARIOS SUL RIOGRANDENSES

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.